ޙޗޙ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 36 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/SC-A/08 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 11 އޮކްޓޫބަރު 2026

(Name redacted) v. Prosecutor General's Office

ޢުމުރުން (18 އަހަރު) އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުއްޖަކު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަރީޢަތުން ސާބިތުވެފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން މަރުގެ އަދަބު ދިނުން ނުވާނެ ކަމަށް ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތަކާ ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކުގައި ބައްޔަންކޮށްފައިވާތީ، (17 ސަތާރަ) އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ދެވުމަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގެ އެބައި ބާޠިލުކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ތަޙުވީލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

2012 ފެބްރުއަރީ 19 ވަނަ ދުވަހު ރޭގަނޑު 01:50 ހާއިރުކަހަލައިރު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާ އިތުރު ކުދިންތަކަކާއި އިތުރު ބަޔަކާއެކު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ކުރިމައްޗަށްވާ ގޮތަށް އޮންނަ ކާޑު ބިދޭސީ ގެޔިގަނޑު ބޮޑުބަޔާއި ހުރި ސައިކަލުތަކުގެ މަތީގައި އިން ގ. ވޫދު / މާލެ، އަބްދުލްރަޝީދުގެ ބޮލާއި ގައިގެ އެތައް ތަނަކަށް ހަތިޔާރުން ހަމަލާދީ ބޮޑުވެ ޖަހާލާފައި ދިޔައެވެ. މި ހަމަލާގެ ސަބަބުން އަބްދުލްރަޝީދު ލިބުނު އަނިޔާތަކަކުން ބޭސްފަރުވާ ކުރަމުން ދަނިކޮށް، 2012 ފެބްރުއަރީ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަތިހު 04:40 ހާއިރުކަހަލައިރު އަބްދުލްރަޝީދު ނިޔާވިއެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގައިރު، އިސްތިއުނާފުކުރި ކުއްޖާގެ ޢުމުރަކީ (17 ސަތާރަ) އަހަރެވެ.

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 16/Jv-C/2012 ޤަޟިއްޔާ

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 88 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާއާއި އިތުރު ކުދިންތަކެއްގެ މައްޗަށް ފަސާދުގައި މިހާރު މަރާމާރީގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ކުރިއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރި ދައުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އަދަބުގެ ގޮތުން ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓުމަށް (26 ސައްބީސް) ވަރިހެއްގެ ބޭނުންވާނީ ޤާނޫނުގެ ހިސާބުން މަރުގެ ޙުކުމް ހިފުމަށް ކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާ މަރުގެ ޙުކުމް 02 މެއި 2013 ވަނަ ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކުރިއެވެ.

ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/HC-A/346 ޤަޟިއްޔާ

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވެއެވެ. (ހައިކޯޓުން ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިއެއް ނުވެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ތާއީދުކޮށް، 29 ނޮވެންބަރު 2016 ގައި މައްސަލަ ނިންމާފައިވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/24 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި 19 ޑިސެމްބަރު 2017 ވަނަ ދުވަހު ކުއްޖާގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ. އެ މައްސަލަ ބަލަމުން ދަނިކޮށް، މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ކުރު ބާތިލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ކުއްޖާގެ ފަރާތުން ސިޓީ ފޮނުވިއެވެ. ކުއްޖާގެ ވަކީލު އަދި ބެލެނިވެރިޔާއާއި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ސަރވިސަސް ކުއްޖާ އެޑްވޮކޭޓް މައްސަލަ ބާތިލުކުރަން އޯޑަރުތަކުގައި ބުނެފައިވާއިރު، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 113 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖާގެ ބައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަވާއިދުގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ބަލާފައި، އެ ޤަޟިއްޔާގެ އިސްތިއުނާފު ޚާރިޖު 11 ޑިސެމްބަރު 2021 ގައި ބާތިލުކުރިއެވެ.

އޭގެފަހުން، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 113 ވަނަ މާއްދާ އާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު 2021/R-82 ގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ މަތިން، މި ކުއްޖާ (4 ހަތަރެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް 08 މާރިޗު 2022 ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރިއެވެ. އަދި އިތުރު (2 ދޭއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމަށް އަންގައި، 13 އޭޕްރިލް 2026 ދުވަހު އެ ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރުއްވިފައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ

26 ޖަނުއަރީ 2026 ވަނަ ދުވަހު، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/HC-A/346 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި، ދުވަސް ފަހަނައަޅައި ކުއްޖާގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ. ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް، އޭގެ ޖަވާބާއި، އެ ނުކުތާތަކާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލު އިންސާފުގެ ޤާނޫނާއި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުން ކުޑަކުއްޖަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުން މަނާކޮށްފައި، ކުށެއްކުރުމާ އެ ކުށެއް ކުރި މީހާއަށް ޙުކުމްކުރުމާ ދެމެދު، އެކުރި ކުށެއްގެ އަދަބަން ޤާނޫނުން ގެންނަ ބަދަލުކުރަން ފުރުޞަތުދީފައިވާނަމަ، އެ މިންވަރަކަށް [illegible] ޤާނޫނުގައިވާ އަދަބު ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 59 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމެވެ.

2. އެ ނުކުތާގެ ޖަވާބުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ، ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމަށް ހައިކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 74-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ސަބަބުން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބަކީ މިހާރު ތަންފީޒު ކުރެވޭނެ އަދަބެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އަލުން އަދަބު ކަނޑައަޅަންޖެހޭނަމަ، އެ ޤާނޫނުގެ 79 ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ 82 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަރުޙަލާއެއްގައި ކުއްޖާ ބަހައްޓަން އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދިފައިވެއެވެ.

3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ހާދިސާ ހިނގިއިރު އިސްތިއުނާފު ކުރި ކުއްޖާގެ އުމުރަކީ (17 ސަތާރަ) އަހަރުކަމާއި، ކުޑަކުދިންގެ [illegible] ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުން ނިންމިދާނެ ކަމަށް ބާރެއް ނުވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 16/Jv-C/2012 ޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފު ކުރާ ކުއްޖާ މެދުވަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުކުމާއި، އެ ހުކުމަށް ތާއީދުކޮށް ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/HC-A/346 ޤަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ހުކުމުގެ އެބައި ބާތިލު ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، އަލުން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ރިމާންޑުކޮށް، އަލުން އަޑުއަހައި ކަނޑައަޅައިދެން އެކަކުން މަޖުބޫރުކަމެއްގައި ކުއްޖާ ބަންދުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް އަންގައި، ވާރިސުން މުޙައްމަދު ސަލީމްގެ ވާރިސުން ޢާއިޝާ ޝަފީޤާ މުޙައްމަދު، ވާރިސުން އަލީ ޝަރީފް ހުސައިން، ވާރިސުން ޢަލީ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ވާރިސުން ހުސައިން ޝަރީފް ޢާއިދުކުރެއްވި، 11 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ވާރިސުންގެ އިޢުތިރާޟު ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ވާރިސުންގެ ބަސްކުރުމާއި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މި ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ޤިޞާޞްގައި މީހުން މެދުމަށް އަންނަ ބަދަލު ދީގެން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޙައްޤު ވާރިސުންނަށް ލިބޭނެއެވެ. ހައްޤުވާ ޤިޞާޞްގައި މީހުން މަރާ ހިޔާވަހިކަމަށް، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ޤަތުލުގެ ޢުޤޫބާތަކީ ޤިޞާޞް ހިމެނެއެވެ. މިކަން މިގޮތަށް ހިމެނެއެވެ. އެކަން (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) (البقرة: ١٧٨) މި ވަޙީ ބަސްފުޅުން އެނގެއެވެ.

2. ޤާނޫނުގައި ބަޔާނު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުރުމުގެ މިނުމުގެ މަޢުލޫމާތު ސާބިތުވެފައިވާނަމަ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ އަސާސީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފު ނުވާ ތަޢުލީމުން، ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޤޫބާތު އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅަން ކަމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ފޮތް) ގެ 1205 ވަނަ މާއްދާގައި ބައްޔަންކޮށްފައިވާތީ، މަޢުނަ މަތި ހިމެނޭ އުޤޫބާތު ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގައިވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބެކެވެ.

3. ޤިޞާޞްގައި މީހާ ދެކެވޭން ސާބިތުވުމަކީ، ހަމައެކަނި އެކަމަށް ބަލައި މަރަށް މަދުހުރުމުގެ އަދަބު ކަނޑައަޅައި ތަންފީޛުކުރުމެއް ކަމެއް ނޫނެވެ. ޤިޞާޞްގައި ސާބިތުވާ ޝަރުޠުތައް، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތައި އަދި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވާ ހިފުން މަނާވާ ސަބަބުތަކުގެ ގޮތުގައި ބާލިޣުނުވާ ސަބަބެއް ޤަބޫލު ބަލަންޖެހެއެވެ.

4. ކުރުގެ އަމަލު ހިނގި މީހާގެ ޢިބާރާގައި ހުރި ސިފަތައްގެ ސަބަބުން މަރަށް މަދުހުރުން މަނާކުރުމާއި، އަސްލާއި ފަރުވާ ހިފުން ބާރަވާތަކާއި، ދީން ބަލާފާ ބާރަލުގައި އަޤުލު މުސްތަޤިއްލުގެ ބަދަލުގައި މުސްތަޤިއްލުގެ މަރު ނިގުޅުމާއި، މަރުވީ މީހާގެ ވާރިސުން ޤާބިލުކަމަށް ވަކިވާމާއި، އަދި ކުރުގެ އަމަލު ހިނގި ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެއް ކަމުގައި ވުމާވެސް މަރަށް މަދުހުރުން މަނާވާ ސަބަބުތަކެވެ.

5. މިންވަރީ ގޮތުން (18 އަހަރު) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކުދިންނަކީ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤު މާނައިގައި ހިމެނޭ ބައެއްކަން، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޙަވާލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ.

6. ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި "ކުޑަކުއްޖެއް" ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ، މައިމީހާގެ ބަނޑުގައި ގަރުބަވެރިކަމާއި ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމާ ދެމެދުގައިވާ ހާލަތުގައިވާ ކުދިންނާއި، ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމަށްފަހު، މީލާދީގޮތުން (18 އަހަރު) ފުރިހަމަނުވާ ކުދިންނަށެވެ.

7. ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 118 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، "ކުޑަކުއްޖެއް" ނުވަތަ "ކުއްޖެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން ކަމުގައިވާނަމަ، މީލާދީގޮތުން އުމުރުން (15 ފަނަރަ) އަހަރު ފުރި، އެންމެގިނަވެގެން (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކުދިންނަށެވެ. އެ ނޫން ހާލަތުގައި އެއީ މީލާދީގޮތުން އުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކޮންމެ ކުއްޖެކެވެ.

8. ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި (ބ) ގެ އިތުރުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ 74-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި އަދި (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ކުޑަކުއްޖަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދީގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރުވުމަށްފަހުގައިވެސް، އުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުއްޖަކު ކުށްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން މަރުގެ އަދަބު ދީގެން ނުވާނެއެވެ.

9. އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގައި މަރުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ޙާލަތުގައި، އެ ކުށަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދެން އޮތް އެންމެ ބޮޑު އަދަބުގެ 3/4 (ހަތަރުބައިކުޅަތިންބައި) އަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަބަކަށް، ކުޑަކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާ އަދަބު ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.

10. ހާދިސާ ހިނގިއިރު ކުރުގެ އަހަރު ހިސާބު ވަގުތުގެ އުމުރަކީ (18 އަށާރަ) އަހަރަށްވުރެ ދަށް އުމުރުގައި ކުދިބައި ކަމުގައިވާނަމަ، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލު ދެކޭ ގޮތުން މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން، އެ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާ އަދަބު ދިނުމަށް ނިންމާ ކަމަށް ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކުއްޖަކު ހުކުމް ކުރެވޭއިރު ގެ ތަރުތީބުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

11. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުރަތަމަ މަރުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅި މައްސަލައެއް ޝަރީޢަތް ހިނގުމަށް ކޯޓުގެ [2024] SC 34 (އއއ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް) މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި މައްސަލަ ޖެނެރަލް ކޯޓަށް ރިޕޯޓު ކުރުމެވެ.

12. އަދަބުގެ ބައި ތަޙުޤީޤުކުރުމުން ކުޑަކުއްޖާ ބަންދުން ދޫކުރުމާ، ޖިނާއީ ކޯޓުން އަދަބު ކަނޑައަޅަން ނުވަތަ އެ ނޫން ގޮތަކަށް އެ ކޯޓުން ކަނޑައެޅިގެން ހަމައެކަނި، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ 79 ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ 82 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ޢަމަލުކުރުމުގެ ޙާލަތެއްގައި ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ގަޟިއްޔާތައް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ [2024] SC 34 (ހހރ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް) މައްސަލަ

2022/SC-A/86، ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 21 ވަނަ ޕެރެގްރާފް، ސަފުހާ ނަންބަރު 9

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ހހރ އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުރަތަމަ މަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަތަކެއް ތަޙްވީލު ކުރުމަށް، މި މައްސަލައިގައި އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.
2. އެ އުސޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި [2026] SC 36 ގެ މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ތަޙްވީލުކޮށްފައިވެއެވެ. (އެ އުސޫލުގެ ތަޠްބީޤު [2026] SC 36 ގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)